

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 46/2536

นาย อภิวัฒน์ ลีสถาพรวงศา
บริษัท ซีแลนด์ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 274

เมื่อจำเลยรับว่าจำเลยยังค้างชำระหนี้โจทก์อยู่ภายหลังจากกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความสิ้นสุดลงแล้วโจทก์ยอมบังคับชำระหนี้โดยยึดทรัพย์สินของผู้ค้ำประกันในศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 274 ได้โดยไม่ต้องฟ้องผู้ค้ำประกันเป็นคดีใหม่

คดีนี้สืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นมีคำพิพากษามาตามยอม ให้จำเลยชำระเงินแก่โจทก์ โดยจำเลยได้นำเอาบริษัท เค พี เอ็นคอร์เปอร์เรชั่น จำกัด เข้ามาเป็นผู้ค้ำประกันยอมรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วม ต่อมาโจทก์ยื่นคำร้องว่าจำเลยยังชำระเงินไม่ครบถ้วนขอให้ศาลตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี เพื่อบังคับคดีแก่จำเลยหรือบริษัท เค พี เอ็นคอร์เปอร์เรชั่น จำกัด ผู้ค้ำประกัน

จำเลยยื่นคำร้องว่าจำเลยไม่ผิดนัดโจทก์ไม่มีสิทธิยึดทรัพย์สินของจำเลยหรือผู้ค้ำประกัน ขอให้ศาลเพิกถอนการยึด

ในวันนัดไต่สวนคำร้อง ศาลชั้นต้นเห็นว่าคดีพอวินิจฉัยได้จึงให้งดการไต่สวน

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า ผู้คำประกัน มิได้ถูกฟ้องเป็นจำเลยจึงเป็นบุคคลนอกคดี คำพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความยอมไม่ผูกพันบริษัทผู้คำประกัน โจทก์ไม่มีสิทธิยึดทรัพย์ของผู้คำประกันโดยไม่ต้องฟ้องร้อง หมายถึงบังคับคดีส่วนนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายให้เพิกถอนการยึด

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษากลับ ให้ยกคำร้อง

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ผู้คำประกันในศาลโดยทำหนังสือประกันเพื่อการชำระหนี้ ตามคำพิพากษตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 274 นั้น เมื่อจำเลยรับว่าจำเลยยังค้างชำระหนี้โจทก์อยู่ภายหลังจากกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความสิ้นสุดลงแล้ว โจทก์ยอมบังคับชำระหนี้โดยยึดทรัพย์ของผู้คำประกันได้โดยไม่ต้องฟ้องผู้คำประกันเป็นคดีใหม่

พิพากษายืน

(บุญศรี กอบบุญ-เสมอ อินทศักดิ์-เพี้ยน พุทธสุธัตตา)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น